OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TACİZ VE SALDIRIYA KARŞI ÖNLEM VE DESTEK BİRİMİ YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; OSTİM Teknik Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencilerini karşılaşabilecekleri cinsel taciz ve saldırı olayları konusunda hukuki ve psikolojik destek vermek ve çözüm aramakla görevlendirilmiş olan Cinsel Tacize ve Saldırıya Karşı Destek Biriminin yapısını ve görevlerini düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu.

Tanımlar

MADDE 3- Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: OSTİM Teknik Üniversitesini,

b) Akademik personel: Profesör, Doçent, Dr.Öğr. Üyesi, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisini,

c) İdari personel: Genel idare, teknik ve yardımcı hizmetler sınıflarını,

ç) Öğrenci: Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenim görenleri,

d) Diğer çalışanlar (işletme, tedarikçi vb kuruluş çalışanları)

e) Cinsel taciz: Kişiyle vücut teması bulunmadan yapılan ve rızaya dayalı olmayan, cinsel içerikli söz, tavır veya diğer davranış biçimlerini,

f) Basit taciz: Tehdit, şantaj ya da hakaret unsuru taşımayan, ancak rahatsız edici, istenilmeyen ortamları yaratan hareketleri,

g) Sürekli taciz: Basit tacizin, uyarılara rağmen sürekli yapılmasını,

ğ) Ağır taciz: Tehdit, şantaj ya da hakaret ve benzeri fiillerle ortaya çıkan ve kişinin davranışlarını kontrol etmeye yönelik hareketleri,

h) Cinsel saldırı: Rızaya dayalı olmayan cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlalini,

ı) Birim: OSTİM Teknik Üniversitesi Taciz ve Saldırıya Karşı Destek ve Önlem Birimini,

ifade eder.

Cinsel taciz ve türleri

MADDE 4- (1) Cinsel taciz; taciz niteliğindeki hareketlerin yoğunluğuna ve niteliğine göre:

a) Basit taciz: laf atmak, cinsel içerikli şaka yapmak ve iltifatlarda bulunmak ya da argo sözcükler kullanmak vb.

b) Sürekli taciz: Basit tacizin, uyarılara rağmen sürekli yapılması halinde söz konusu olur.

c) Ağır taciz: cinsel içerikli teklife uymadığı durumlarda kişinin öğrencilik, akademik ya da iş hayatıyla ilgili bedeller ödeyeceğinin, uyduğu takdirde ise hak etmediği kazançlar sağlanacağının açık olarak söylendiği veya ima yoluyla belirtildiği durumlar vb.

ç) Cinsel saldırı: sarılmak, ellemek, okşamak, dokunmak vb.

olarak (bunlarla sınırlı olmamak üzere) adlandırılır.

Disiplin suç ve cezaları

MADDE 5-(1) **Akademik personel için** 2547 sayılı Kanunun 53. maddesi uyarınca:

a) Basit taciz halinde kınama cezası.

b) Sürekli taciz halinde ücretten kesme cezası.

c) Ağır taciz halinde birden fazla ücretten kesme cezası.

ç) Cinsel saldırı halinde kamu görevinden çıkarma cezası.

(2) **İdari personel için** 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca:

a) Basit taciz halinde kınama cezası.

b) Sürekli taciz halinde ücretten kesme cezası.

c) Ağır taciz halinde birden fazla ücretten kesme cezası.

ç) Cinsel saldırı halinde iş akdinin haklı nedenle feshi.

(3) **Öğrenciler için** 2547 sayılı Kanunun 54. maddesi uyarınca;

a) Basit taciz halinde kınama cezası.

b) Sürekli taciz halinde 1 aya kadar uzaklaştırma cezası.

c) Ağır taciz halinde iki yarıyıl uzaklaştırma cezası.

ç) Cinsel saldırı halinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası.

(4) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş fiilin tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.

(5) Disiplin ve ceza işleri yürürlükteki mevzuata göre yetkili disiplin amiri ve/veya disiplin kurulları tarafından yürütülür.

Taciz ve Saldırıya Karşı Önlem ve Destek Birimi Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

MADDE 6-(1) Birim Koordinatörü; Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Birim Kurulu; Birim Koordinatörünün Başkanlığında Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilen beş akademik personel ve bir avukat olmak üzere yedi kişiden oluşur. Kurula toplantının mahiyetine göre Rektör onayıyla bir idari personel davet edilir.

(3) Birim Kurulu; toplantı yeter sayısı üye sayısının yarısından fazlası, karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

(4) Birim Kurulu Rektörün onayından sonra yürürlüğe girecek olan çalışma usul ve esaslarını belirler.

(5) Disiplin ve ceza hükümleri kapsamında kişilerin doğrudan doğruya ilgili makamlara başvuru hakkı saklıdır.

(6) Cinsel tacize veya saldırıya uğradığını düşünen kişiler Birime sözlü veya yazılı olarak başvuru yapabilir.

(7) Birim Kurulu uygun gördüğü olaylar için Rektör'ün onayı ile inceleme başlatır.

(8) Birim Kurulu bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma, inceleme yapma ve ilgili makamlarla yazışma yetkisini haizdir

(9) Birim Kurulu yaptığı inceleme sonucunda, konunun disiplin suçu oluşturduğu kanaatine varırsa değerlendirmesini içeren rapor ve eklerini Rektörlüğe iletir.

(10) Rektör, Birim Kurulunun Kararı ve eki raporu yetkili disiplin amirine iletir.

(11) Disiplin ve ceza işleri (Soruşturmacı görevlendirmesi, yetkili disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından verilecek ceza vd.) yürürlükteki mevzuata göre yürütülür.

(12) Tüm iş ve işlemlerde gizlilik esasına riayet edilir ve yazışmalar "Gizli" ibareli fiziksel ortamda yapılır.

Yürürlük

MADDE 7- Bu Yönerge OSTİM Teknik Üniversitesi Senato ve Mütevelli Heyet Kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- Bu Yönergeyi OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

	Yönergenin Kabul Edildiği Mütevelli Heyet Kararının	
	Tarihi	**Sayısı**
	09/3/2023	70